

1500854-05.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... fortes indícios da prática de tráfico de drogas, em razão das investigações e informações prestadas pelos policiais, do banco de dados probatórios registrados no bojo do processo criminal, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes. Para a condenação do réu, não basta a convicção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500854-05.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500854-05.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090509/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17129191 - DEL.POL.CAJAMAR, 568/21/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2090509 - DEL.POL.CAJAMAR, 2090509 - 01º D.P. CAJAMAR, 568/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BEATRIZ ZANI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

BEATRIZ ZANI foi denunciada pelo Ministério Público porque guardava a droga descrita na denúncia, para fins de tráfico.

Apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

Em memoriais, o Ministério Público requer a absolvição.

A defesa pugna pela absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Inobstante existirem fortes indícios da prática de tráfico de drogas, em razão das investigações e informações prestadas pelos policiais, do banco de dados

probatórios registrados no bojo do processo criminal, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Para a condenação do réu, não basta a convicção íntima sobre a existência de certo fato, sem o concurso de outras provas.

Conquanto haja prova da materialidade do delito, não há provas seguras para condenar.

Nesse sentido:

“Assim, sendo, para condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que a absolvição basta a dúvida, consagrando o princípio "indubio pro reo", contido no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 19 de agosto de 2009).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER BEATRIZ ZANI das acusações que lhes são dirigidas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

PRI

Cajamar, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA